民事執行法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、民事訴訟法その他の法令の規定により確定した私法上の権利及び担保権の実現を確保するための強制執行、担保権の実行としての競売その他民事執行の手続に関する事項を定めることを目的とする。

第2条

民事執行は、執行裁判所又は執行官がこれを行う。

第3条

民事執行の手続に関する裁判所の管轄は、専属管轄とする。

第4条

執行裁判所は、職権で必要な調査を行い、関係人の陳述を聴取し、又は公務所に対し報告を求めることができる。

第5条

執行裁判所は、適法な執行停止文書の提出があったときは、執行処分を停止し、又はすでにした処分を取り消さなければならない。

第6条

民事執行の手続における代理人は、弁護士でなければならない。ただし、簡易裁判所の管轄に属する事件等についてはこの限りでない。

第7条

執行裁判所は、申立てによる決定をするに先立ち、相当な期間を定めて相手方を審尋することができる。

第8条

民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、一週間以内に執行抗告をすることができる。

第9条

執行裁判所の裁判であって執行抗告をすることができないもの、又は執行官の執行処分に不服がある者は、執行裁判所に対し執行異議を申し立てることができる。

第10条

民事執行を申し立てる者は、執行に要する費用の概算額をあらかじめ予納しなければならない。

第2章　債務名義及び執行文の付与

第11条

強制執行は、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、認諾調書、家事審判書又は執行証書（公正証書）に基づき開始する。

第12条

公証人が作成した公正証書であって、一定額の金銭の支払を目的とし、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、債務名義とする。

第13条

執行文は、事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官又は公正証書の原本を保存する公証人が付与する。

第14条

債務名義に表示された当事者以外の承継人に対し、又はその者のために執行するときは、承継の事実を証明して承継執行文の付与を受けなければならない。

第15条

請求が条件の成就にかかるときは、その条件の成就を証明した後に執行文が付与される。

第16条

執行文の付与に不服がある債務者は、裁判所に対し執行文付与に対する異議の申立てをすることができる。

第17条

強制執行を開始するには、債務名義又はその正本が、あらかじめ又は同時に債務者に送達さ

れていなければならない。

第18条

　債務名義に表示された請求権の消滅又は変更を主張する債務者は、第一審裁判所に請求異議の訴えを提起することができる。

第19条

　強制執行の目的物について所有権その他執行を阻止する権利を有する第三者は、執行の不許を求めて第三者異議の訴えを提起できる。

第20条

　請求異議の訴え又は第三者異議の訴えが提起された場合、裁判所は担保を立てさせて強制執行の一時停止を命ずることができる。

第3章　不動産に対する強制執行（強制競売）

第21条

　不動産に対する強制執行は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として取り扱う。

第22条

　執行裁判所は、申立てが適法であるときは、強制競売の開始決定をし、差押えを命じなければならない。

第23条

　裁判所書記官は、開始決定と同時に、登記所に対し差押えの登記を嘱託しなければならない。

第24条

　差押えの効力は、開始決定が債務者に送達された時又は差押えの登記がされた時のいずれか早い時に生ずる。

第25条

　執行裁判所は、執行官に対し、不動産の占有関係、現況及び形状について調査させ、現況調査報告書を作成させなければならない。

第26条

　執行裁判所は、評価人を専任し、不動産の経済的価値を評価させ、評価書を提出させなければならない。

第27条

執行裁判所は、評価人の評価額に基づき売却基準価額を定め、その八割を買受可能価額とする。

第28条

裁判所書記官は、物件明細書を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

第29条

不動産の売却は、入札又は競り売りの方法によって執行官に行わせる。

第30条

入札に参加しようとする者は、売却基準価額の二割以上の買受申出保証金を納付しなければならない。

第31条

開札期日において、最も高額の入札をした者を最高価買受申出人と決定する。

第32条

執行裁判所は、売却不許可事由がない限り、売却許可決定を言い渡さなければならない。

第33条

買受人は、裁判所が定めた期限内に売却代金を全額納付しなければならない。

第34条

買受人は、代金を完納した時に不動産の所有権を取得する。

第35条

裁判所書記官は、買受人への所有権移転登記及び差押え・担保権の抹消登記を管轄登記所に一括して嘱託する。

第36条

　執行裁判所は、買受人の申立てにより、代金を納付した日から六月以内に限り、債務者又は不法占有者に対し不動産の引渡しを命ずることができる。

第37条

　売却代金が納付されたときは、執行裁判所は配当期日を指定し、債権者に配当を実施する。

第38条

　配当は、共益費用、優先権のある公課、抵当権等の担保権、一般債権の順序に従って行う。

第39条

　配当表の記載に異議がある債権者又は債務者は、期日において異議を申し出、一週間以内に配当異議の訴えを提起しなければならない。

第40条

　優先債権及び執行費用の総額を超える売却代金が得られない見込みのときは、強制競売手続を取り消さなければならない。

第4章　不動産に対する強制管理

第41条

　債権者は、不動産から生ずる天然果実又は賃料等の法定果実を収取して弁済に充てるため、強制管理を申し立てることができる。

第42条

　執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に管理人を選任する。

第43条

　強制管理が開始されたときは、賃借人は債務者ではなく管理人に賃料を支払わなければならない。

第44条

　管理人は、収取した収益から固定資産税、修繕費その他必要な経費を控除した残額を配当に充てる。

第45条

　債権が全額弁済されたときは、執行裁判所は強制管理手続を終了させなければならない。

第5章　動産に対する強制執行

第46条

　動産に対する強制執行は、目的物の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官がこれを行う。

第47条

　執行官は、債務者の占有する有体動産を自ら占有し、又は封印を施すことによって差し押さえる。

第48条

　1　執行官は、差押えのため必要があるときは、債務者の住居その他の場所に立ち入り、戸、金庫等を開く処分をすることができる。

　2　抵抗を受けるときは、執行官は警察官の援助を求めることができる。

第49条

　1　次に掲げる動産は、差し押さえることができない。

　2　一　債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具及び台所用具

　3　二　二月間の生活に必要な食料及び燃料

　4　三　政令で定める標準的な生計費に相当する額の現金（六十万円）

　5　四　職業、学業又は宗教上の儀式に欠くことができない器具又は書籍

第50条

　執行官は、差し押さえた動産を入札又は競り売りの方法により換価する。

第51条

金銀貴金属又は有価証券については、市場価格を下回らない適正価格で売却しなければならない。

第52条

執行官は、売得金から執行費用を控除し、債権者に弁済金を引き渡す。

第53条

複数債権者が競合して完済できないときは、執行官は執行裁判所に供託し配当を委ねる。

第54条

第三者が占有する動産は、その者が差押えを承諾した場合に限り差し押さえることができる。

第55条

すでに他の執行官により差し押さえられた動産については、重ねて差押えをすることはできない。

第6章　債権及びその他の財産権に対する強制執行

第56条

　債権執行は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として取り扱う。

第57条

　執行裁判所は、差押命令を発し、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、債務者に対し債権の処分取立てを禁止する。

第58条

　差押命令の効力は、第三債務者に送達された時に生ずる。

第59条

　1　給料、手当、退職年金等の定期給与債権については、その支払期における給余額の四分の三に相当する部分は、差し押さえることができない。

　2　ただし、扶養義務等に係る債権に基づく執行については、二分の一まで差し押さえることができる。

第60条

　差押債権者は、差押命令が債務者に送達された後一週間を経過したときは、第三債務者から直接債権を取り立てることができる。

第61条

　1　差押債権者は、券面額で債権を自己に移転させる転付命令を申し立てることができる。

　2　転付命令が確定したときは、差押債権は弁済されたものとみなす。

第62条

金銭債権が二重に差し押さえられたときは、第三債務者はその金額を供託しなければならない。

第63条

銀行その他の金融機関に対する預貯金債権の差押えは、取扱店舗及び口座を特定して行う。

第64条

電子記録債権、社債、株式その他の権利の執行は、電子登録機関に対する通知等によって行う。

第65条

特許権、著作権その他の財産権に対する執行は、権利移転の登録嘱託及び売却命令によって行う。

第7章　金銭債権以外の請求権の強制執行

第66条

　不動産の引渡し又は明渡しを求める執行は、執行官が債務者の占有を解除し、債権者に占有を取得させることによって行う。

第67条

　執行官は、現実に断行する前に、一定の引渡期限を予告する明渡しの催告を行うことができる。

第68条

　明渡しに伴い搬出された動産は、債務者に引き渡し、受領しないときは売却又は廃棄処分する。

第69条

　特定動産の引渡しは、執行官が債務者から物を取り上げて債権者に交付する方法による。

第70条

　作為義務を命ずる債務名義については、執行裁判所は債権者の申立てにより、債務者の費用で第三者にその作為をさせることができる。

第71条

　不作為義務に違反したときは、違反状態の除去を命じ、将来の違反防止のため担保を立てさせることができる。

第72条

　債務者が一定の作為又は不作為を履行しないときは、履行までの期間に応じ一定の金銭の支

払を命ずる間接強制決定を発することができる。

第73条

　子の引渡しに関する間接強制及び直接的な執行は、子の心身の安全を最優先にし、慎重に行わなければならない。

第74条

　登記申請等の意思表示をすべきことを命ずる判決が確定したときは、裁判の確定時に意思表示があったものとみなす。

第75条

　執行官は、明渡し作業等のため、鍵開錠業者、運送業者等の補助者を使用することができる。

第8章　担保権の実行としての競売（任意競売）

第76条

抵当権、根抵当権等の担保権者は、登記事項証明書を提出して競売を申し立てることができる。

第77条

担保不動産競売の手続には、強制競売に関する規定を全面的に準用する。

第78条

抵当権者は、不動産の収益を対象とする担保不動産収益執行を申し立てることができる。

第79条

質権その他の動産担保権の実行は、目的物を執行官に提出して売却させる手続による。

第80条

共有物分割のための競売、財産換価のための競売は、担保権実行の例による。

第9章　債務者財産の開示制度及び情報取得手続

第81条

　金銭債権の回収が困難な債権者は、執行裁判所に対し、債務者を呼び出して財産状況を開示させる手続を申し立てることができる。

第82条

　債務者は、期日に出頭し、宣誓の上、自己の財産目録を提示し質問に答えなければならない。

第83条

　正当な理由なく期日に出頭せず、又は虚偽の陳述をした債務者は、刑事罰に処する。

第84条

　裁判所は、登記所に対し、債務者名義の不動産が存在するか否かの情報提供を命ずることができる。

第85条

　市町村又は年金機構等に対し、債務者の勤務先に関する情報提供を命ずることができる。

第86条

　全国の銀行本店等に対し、債務者名義の預金口座及び残高に関する照会命令を発することができる。

第87条

　証券保管振替機関に対し、債務者が保有する有価証券に関する情報提供を命ずることができる。

第88条

取得した債務者財産情報は、当該債権の強制執行以外の目的に使用してはならない。

第89条

情報取得手続の申立人は、所定の手数料を納めなければならない。

第90条

情報取得が完了したときは、速やかにその旨を債務者に通知する。

第10章　執行官の職権及び規律

第91条

執行官は、各地方裁判所に所属し、手数料収入をもって独立して職務を営む公務員とする。

第92条

執行官は、所属裁判所の管轄区域内において職務を行う。

第93条

執行官が自己又は親族の利害に関係する事件を取り扱うことはできない。

第94条

執行官は、すべての処分について詳細な執行調書を作成し、署名押印しなければならない。

第95条

住居の捜索又は動産差押えに当たり、債務者が不在のときは、成年の同居人又は警察官を立ち会わせなければならない。

第96条

金銭又は物件を受領したときは、直ちに正式な受領証を交付しなければならない。

第97条

執行官は、職務中常に執行官記章及び身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第98条

執行官は、裁判所の監督に従い、公正誠実に事件を処理しなければならない。

第99条

執行官は、就任時に一定の保証金を国庫に供託しなければならない。

第100条

職務怠慢又は不正があった執行官は、地方裁判所の決定により免職等の懲戒を受ける。

第11章　罰則

第101条

　強制執行を免れる目的で財産を隠匿、損壊し、又は仮装の債務を負担した者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第102条

　執行官が施した差押えの封印若しくは公示を破棄し、又はその効用を害した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第103条

　偽計又は威力を用いて競売の公正を害し、又は談合を行った者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第104条

　正当な理由なく財産開示期日に出頭せず、宣誓を拒み、又は虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第105条

　暴行又は脅迫を用いて執行官の職務の執行を妨害した者は、公務執行妨害の罪として処断する。